

1523158-10.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2271859/2020 - 68º D.P. LAGEADO, 14462541 - 68º D.P. LAGEADO, 2006/20/331 - 68º D.P. LAGEADO, 2271859 - 68º D.P. LAGEADO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1523158-10.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523158-10.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2271859/2020 - 68º D.P. LAGEADO, 14462541 - 68º D.P. LAGEADO, 2006/20/331 - 68º D.P. LAGEADO, 2271859 - 68º D.P. LAGEADO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

IRLAN PEREIRA PRATES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

IRLAN PEREIRA PRATES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque, no dia 3 de novembro de 2020, por volta das 10h30, na Rua Edite Piaf, nº 50, Lajeado, nesta cidade e comarca da Capital, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia da COVID-19 (decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 9,7g de cocaína (pesando nove gramas e setenta decigramas), 16 pinos e 5 pedras de cocaína na forma de pedras de crack (pesando 10 gramas e noventa decigramas), 8 envelopes de skunk (pesando dois gramas e quarenta decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 89/91).

Recebida a denúncia (fls. 93), foi o réu citado (fls. 106). Apresentou resposta à acusação (fls. 115). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia. Revel, Irlan não foi interrogado sob o crivo do contraditório.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a aplicação do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, a fixação das penas no mínimo legal e a substituição na forma do artigo 44 do Código Penal.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 3/5), auto de exibição e apreensão (fls. 8 e 9), laudo de constatação (fls. 20/23)

O réu negou o crime na fase policial (fls. 16).

Revel, não foi interrogado sob o crivo do contraditório.

O policial militar William Pereira de Souza narrou que, na data do fato, em patrulhamento por local conhecido pela intensa prática do tráfico de drogas, avistou o acusado. O agente tinha consigo um pote e mudou de direção ao perceber a presença policial, o que gerou suspeita a motivar a abordagem. Dentro daquele pote então descobriu muitas porções de drogas, como cocaína, ecstasy e maconha, além de uma pequena quantia de dinheiro em espécie. Indagado, Irlan admitiu a prática do tráfico; o dinheiro do pote era produto de vendas realizadas, revelou o acusado.

No mesmo sentido, o PM Cledison Silva Rocha contou que o acusado, percebendo a aproximação da viatura, realizou uma mudança brusca de direção, o que motivou sua abordagem. Em seu poder foi apreendido um pote de plástico, com porções de maconha, cocaína, ecstasy e pouco dinheiro trocado. Entrevistado, o réu confessou a prática do tráfico. Ele aparentava ser morador de rua, pois estava sujo e não tinha documentos.

A condenação é de rigor.

Os policiais militares William Pereira de Souza e Cledison Silva Rocha narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Em depoimentos coesos, firmes e coerentes revelaram ter efetuado a prisão de Irlan na posse de um pote, que continha porções de maconha, ecstasy e cocaína, além de algum dinheiro. Informalmente, o réu

confessou a mercancia de drogas, disseram os policiais autuantes.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se a clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

Está caracterizado o tráfico de drogas. A quantidade de drogas apreendidas, a diversidade de substâncias, a forma de acondicionamento e o dinheiro trocado, somados às demais circunstâncias do flagrante, não deixam dúvida sobre o intuito mercantil.

Prova estreme de dúvida.

Passa-se à dosimetria das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Estabelece-se a pena-base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Deixa-se de aplicar a agravante articulada na denúncia. Não há nos autos prova do nexo de causalidade entre a situação objetiva de calamidade pública e a prática do crime. Nesse sentido: Apelação nº 1002455-42.2019.8.26.0005, 1º Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Andrade Sampaio.

É caso de aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006. O réu é primário e não tem antecedente criminal. Não há nos autos, além da própria conduta objeto desta ação penal, indicativo concreto de que integrasse organização criminosa ou se dedicasse à prática de crimes. Assim, frente a pequena quantidade de drogas apreendidas, aplica-se a causa de redução em seu grau máximo, de 2/3, tornando definitivas as penas, na ausência de outras causas legais modificadoras, em 1 ano, 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1052700, fixou, em sede de repercussão geral, o Tema 972, com efeitos "erga omnes", vedando a possibilidade de imposição de regime prisional fechado com fundamento apenas na Lei dos Crimes Hediondos.

Destarte, consideradas as peculiaridades do caso, especialmente o "quantum" de pena e a primariedade, consoante, ademais, o disposto pelas Súmulas 718 do STF (A

opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada) e 440 do STJ (Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito), estabeleço o regime prisional aberto.

Por fim, presentes os requisitos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade e outros 10 dias-multa.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar IRLAN PEREIRA PRATES por infração ao artigo 33, "caput", c.c parágrafo 4º da Lei 11.343/2006 às penas de 1 ano, 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime prisional inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade e mais 10 dias-multa.

Defere-se o direito de recorrer em liberdade ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2003, decreta-se a perda em favor da União dos valores apreendidos.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA